

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2530

นาย ขจร ศักดิ์ อริยะกุล

โจทก์

นาย ชานูชัย ศิริอุทัยกร

ผู้ร้อง

บริษัท มหาชน กิจ แชร์ และ เครดิต

จำกั๑ด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1129

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3)

เงื่อนไขตาม ป.พ.พ. มาตรา 1129 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า การโอนหุ้นจะต้องได้จดทะเบียนให้ปรากฏหลักฐานการโอนทั้งชื่อ และที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ยืนยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ เมื่อการโอนหุ้นของบริษัทจำเลยระหว่างผู้ร้องกับ ฐ. ยังมีได้จดทะเบียนการโอนลงในทะเบียนดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ มาเป็นข้อยกเว้นของบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้ตนหลุดพ้นความรับผิดชอบได้ เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทจำเลยแล้ว พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22(3) ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตก ได้แก่ บริษัทจำเลยหรือซึ่งบริษัทจำเลยมีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น ฉะนั้นเมื่อผู้ร้องต้องห้ามมิให้ยกการโอนหุ้นขึ้นยืนยันบริษัทจำเลย ผู้ร้องก็ย่อมไม่อาจยกการโอนหุ้นขึ้นยืนยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ปรากฏว่าผู้ร้องยังค้างค่าหุ้นบริษัทจำเลยเป็นเงิน 150,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเห็นว่าผู้ร้องเป็นหนี้อยู่จริง จึงแจ้งยืนยันไปยังผู้ร้องให้ชำระหนี้ดังกล่าว

ผู้ร้องคัดค้านว่า ไม่ได้เป็นหนี้เพราะได้โอนหุ้นให้นายธวัชชัย ไปแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าหุ้นอีก ขอให้ศาลมีคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โต้แย้งว่า ผู้ร้องยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ค้างให้แก่บริษัทจำเลย ทั้งไม่มีการจดทะเบียนการโอนหุ้นไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จำเลย การโอนหุ้นดังกล่าวจึงใช้ยืนยันบุคคลภายนอกไม่ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 150,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริง..ฟังได้ว่าการโอนหุ้นระหว่างผู้ร้องกับนายธวัชชัย เฟ่งศรี คงทำหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างกันเองโดยมิได้นำไปจดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญหาจึงมีว่ากรณีเช่นนี้ผู้ร้องจะอ้างมาใช้อย่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้หรือไม่...เห็นว่าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า การโอน

หุ้นจะต้องได้จัดแจ้งให้ปรากฏหลักฐานการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ยืนยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่า การโอนหุ้นระหว่างผู้ร้องกับนายธวัชชัย เฟ่งศรียังมีได้จัดแจ้งการโอนลงในทะเบียนดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ มาเป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นไปจากความรับผิดชอบได้ ทั้งข้อโต้แย้งที่ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิใช่เป็นบุคคลภายนอกแต่เป็นตัวแทนของบริษัทจำเลย กรณีจึงไม่ต้องห้ามในการที่ผู้ร้องจะยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นใช้ยืนยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทจำเลยแล้ว พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22(2) ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่บริษัทจำเลยหรือซึ่งบริษัทจำเลยจะได้รับจากผู้อื่น ฉะนั้นเมื่อผู้ร้องต้องห้ามมิให้ยกการโอนหุ้นขึ้นยืนยันบริษัทจำเลยดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องก็ย่อมไม่อาจยกการโอนหุ้นขึ้นยืนยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เช่นเดียวกันคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแก้ฎีกาเองจึงไม่กำหนดค่า
ทนายความให้

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ